

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2072/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด พิจิตร  
นาง มณี สุทธิฤกษ์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 69, มาตรา 288

ผู้ตายมาขอเงินจำเลยซึ่งเป็นภริยาไปซื้อสุราแล้วครั้งหนึ่ง ต่อมาผู้ตายกลับมาขอเงินจำเลยไปซื้อสุราอีกจำเลยบอกว่าไม่มี ผู้ตายก็บีบบังคับจำเลยและพูดว่าไม่ให้จะฆ่า จำเลยหายใจไม่ออก จึงตื่นไปมาแล้วหยิบเอามิดโต้ซึ่งวางอยู่แถวหัวนอนพันผู้ตาย เพื่อป้องกันขัดขวางไม่ให้ผู้ตายบีบบังคับจำเลยแต่การที่จำเลยใช้มิดโต้ขนาดใหญ่พันผู้ตายที่ศีรษะ 4 แผล กระโหลกศีรษะแตกและถึงแก่ความตายดังนี้ เป็นการกระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ มีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มิดพันนายเริ่ม สุทธิฤกษ์ หลายครั้งถูกที่กระโหลกศีรษะ และตามร่างกายหลายแห่งโดยเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้นายเริ่ม สุทธิฤกษ์ ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ริมมิดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ เมื่อสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว จำเลยให้การใหม่ว่า จำเลยได้ทำร้ายผู้ตายเพื่อป้องกันตน มิได้กระทำผิดตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันตนพอสมควรแก่เหตุ พิจารณาอีกฟ้อง คืบมิดของกลางแก่เจ้าของ

## โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69 จำคุก 5 ปี ริบมิดของกลาง

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2529 เวลา กลางคืนหลังเที่ยง จำเลยได้ใช้มีดโต้ฟันนายเริ่ม สุทธิฤกษ์ สามีของจำเลยถึงแก่ ความตายบาดแผลปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพทำยฟ้อง ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยใช้มีดขนาดใหญ่ฟันผู้ตายที่ศีรษะถึง 4 แผล กระโหลกศีรษะแตก พยานหลัก ฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องนั้น เห็นว่า จำเลยเป็นภริยาของผู้ ตายได้อยู่กินด้วยกันตลอดมามีบุตร 7 คน ก่อนเกิดเหตุไม่ปรากฏว่า จำเลยกับผู้ตาย มีเรื่องโกรธเคืองกันถึงขนาดจำเลยจะฆ่าผู้ตายแต่อย่างใด ตามคำเบิกความของนาย สังเวียน หงษ์ทองว่า วันเกิดเหตุผู้ตายได้มาดื่มสุราและรับประทานอาหารด้วยกันที่ บ้านพยานจนถึงเวลาประมาณ 19 นาฬิกา ผู้ตายเมาสุราจึงพามาส่งที่ห้างนาเมื่อมาถึง เห็นจำเลยอยู่ที่ห้างนาคนเดียว จำเลยเบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 19 นาฬิกา ผู้ตายมาขอเงิน จำเลยมีเงินอยู่เพียง 13 บาท ให้ผู้ตายไป 10 บาท ต่อมา เวลาประมาณ 22-23 นาฬิกาผู้ตายกลับมาขอเงินไปซื้อสุราอีก จำเลยบอกว่าไม่มีให้ ผู้ตายจึงบีบบังคับจำเลยและพูดว่าไม่ให้จะฆ่า จำเลยถูกบีบบังคับแน่นรู้สึกลำบากใจไม่ออก จึงเดินไปเดินมา และหยิบมีดโต้ซึ่งวางอยู่แถวหัวนอนโดยเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ฟันผู้ ตายหนึ่งหรือสองที ผู้ตายจึงเลิกบีบบังคับและเดินลงจากห้างนาหนีไป คำเบิกความของ นายสังเวียนพยานโจทก์เชื่อถือสมข้อนำสืบของจำเลย การที่จำเลยเอามีดโต้ซึ่งวางอยู่

แถวหัวนอนพื้นผู้ตายก็เพื่อป้องกันขัดขวางไม่ให้ผู้ตายบีบคอจำเลยแต่จำเลยใช้มีดโต้  
ขนาดใหญ่ฟันผู้ตายที่ศีรษะ 4 แผล ลักษณะบาดแผลตามรายงานการชันสูตรพลิกศพ  
กระโหลกศีรษะแตกและถึงแก่ความตายการกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำไป  
เกินสมควรแก่เหตุ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วย  
มาตรา 69..."

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |